Système Off-Market

CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT

Programme Système Off-Market

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LE PRESTATAIRE

.....

.....

.....

LE CLIENT

Nom et Prénom : .....

Adresse : .....

Code postal et Ville : .....

Ci-après désignés ensemble comme les « Parties » ou individuellement comme une « Partie ».

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le prestataire réalise, pour le compte du client, un accompagnement stratégique et opérationnel complet dans le cadre du programme Système Off-Market, visant à :

1. Créer son propre marché (Segmentation, Frustration Maîtresse, Mécanisme et Langage Propriétaires).
2. Construire une offre Off-Market Premium et Non-Comparable.
3. Déployer la communication d'offre et structurer le message clé du Client sur son marché.
4. Produire la création de contenu LinkedIn et Instagram, avec l'appui d'un Consultant Expert LinkedIn et d'un Consultant Expert Instagram, afin de publier un contenu cohérent avec le Marché, l'Offre et la Communication d'Offre, et de soutenir la stratégie d'Acquisition.
5. Mettre en place l'Acquisition par la Valeur, basée sur la création d'Assets de Valeur et la Prospection Non-Intrusive.
6. Optimiser la Conversion via un Processus de Pré-Sale, pour garantir un closing fluide et naturel.

L'Accompagnement comprend des Sessions Stratégiques, des Ressources et Templates Exclusifs, des Feedbacks Continus et un Suivi Personnalisé.

ARTICLE 2 – DURÉE

Le présent contrat prend effet à compter de sa signature et pour une durée ferme de cent vingt (120) jours.

Il ne peut être prorogé que par accord écrit des Parties.

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Le Prestataire s'engage à fournir au Client, dans le cadre du présent contrat, les prestations suivantes, organisées en modules progressifs au sein du programme « Système Off-Market ».

1. Création de son marché

Basé sur le document Créer son propre marché.

Objectif : sortir du marché saturé pour créer un espace de demande distinct.

Le Prestataire accompagne le Client dans :

- L'identification d'une frustration maîtresse mal traitée par le marché ;
- La définition d'un segment précis et d'un positionnement différenciant ;
- La formalisation d'un mécanisme unique et d'un langage propriétaire ;
- La structuration d'une thèse de marché claire et mémorisable.

Livrables : workbook stratégique, analyse de marché, cadrage du mécanisme.

2. Construction de l'offre Off-Market

Basé sur le document Offre Off-Market – Les fondations complètes.

Objectif : construire une offre incomparable et premium, ancrée sur la valeur.

Le Prestataire accompagne le Client dans :

- La formulation d'une offre transformationnelle (avant après mesurable) ;
- L'élaboration d'un mécanisme propriétaire (méthode nommée) ;
- L'architecture de l'offre : étapes, quick-win, preuves, bonus et garanties ;
- Le positionnement et pricing par la valeur, non comparables au marché.

Livrables : template d'offre, schémas, scripts de présentation, guide de packaging.

3. Communication d'offre

Basé sur le document Communication – Transformer une idée en mouvement.

Objectif : rendre l'offre visible, crédible et incontournable.

Le Prestataire accompagne le Client dans :

- L'identification et la transformation des croyances limitantes de son marché ;
- La création d'un récit et d'un vocabulaire propriétaire alignés à son offre ;
- La définition du point d'ancrage et de l'ennemi commun ;
- La construction d'une stratégie de communication multicanal cohérente.

Livrables : plan de communication séquentielle, scripts de messages, storytelling complet.

4. Création de contenu LinkedIn & Instagram

Objectif : déployer une stratégie de contenu alignée avec le marché, l'offre et la communication d'offre.

Le Prestataire met à disposition du Client :

Un consultant expert LinkedIn chargé de :

- Optimiser le profil du Client (visibilité, autorité, clarté du positionnement) ;
- Construire une ligne éditoriale stratégique et un calendrier de publication cohérent ;
- Accompagner la création de contenus performants pour générer de la demande et nourrir la stratégie d'acquisition par la valeur.

Un consultant expert Instagram chargé de :

- Définir la stratégie de contenu visuelle (formats, storytelling, cohérence d'identité) ;
- Optimiser la bio, la structure du feed et les formats de publication (reels, carrousels, stories) ;
- Guider la création de contenu d'autorité pour renforcer la crédibilité et attirer les bons prospects.

Objectif final : permettre au Client de créer et publier un contenu régulier, pertinent et aligné à son système Off-Market pour soutenir son acquisition et sa conversion.

Livrables :

- Grille éditoriale complète LinkedIn & Instagram,
- Templates de publication,
- Audit de profil,
- Suivi individuel avec les consultants.

5. Acquisition par la valeur

Basé sur le Manuel stratégique – Acquisition par la valeur.

Objectif : mettre en place un système d'acquisition fluide et crédible.

Le Prestataire accompagne le Client dans :

- La création d'assets de valeur (diagnostics, frameworks, outils, etc.) ;
- La structuration du process de prospection par la valeur ;
- La mise en place du système de messages, relances et suivis ;
- L'optimisation continue du système d'acquisition selon les indicateurs de performance.

Livrables : assets de valeur prêts à l'emploi, scripts de prospection, templates de suivi.

6. Conversion Pré-sale

Basé sur le Manuel stratégique – Conversion par la Pré-sale.

Objectif : préparer le terrain pour un closing fluide et naturel.

Le Prestataire accompagne le Client dans :

- La conception du système de qualification et de filtrage des prospects ;
- La création des contenus Pré-sale (vidéos, messages, séquences de préparation) ;
- L'installation du bon cadre mental avant l'appel de vente ;
- L'optimisation du taux de présence et du taux de closing.

Livrables : séquences emails/WhatsApp, scripts de closing, vidéos de préparation.

7. Suivi, accompagnement et support

1 session stratégique hebdomadaire (visioconférence, ~1h) ;
Feedbacks personnalisés sur les livrables, contenus et scripts ;
Support WhatsApp (réponse garantie sous 3h ouvrées) ;
Accès aux templates, documents, vidéos et ressources exclusives ;
Points mensuels de pilotage et ajustement du plan d'action.

ARTICLE 4 – CONDITIONS D'ACCÈS

Le Client s'engage à disposer du matériel nécessaire (ordinateur, connexion Internet stable, logiciel de visioconférence).

Tout retard ou défaut lié au matériel du Client ne saurait engager la responsabilité du Prestataire.

ARTICLE 5 – CALENDRIER D'EXÉCUTION

Le Client s'engage à planifier ses sessions de consulting dans les délais impartis (120 jours).

Tout report doit être signalé au minimum 24h avant la session prévue.

Au-delà de deux reports injustifiés, la session pourra être considérée comme annulée et non remplacée.

ARTICLE 6 – PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Montant total de la mission : 3.500 € TTC.

Le paiement est effectué par virement bancaire sur le compte suivant :

IBAN : **FR76 1741 8000 0100 0119 1847 379**

BIC : **SNNNFR22XXX**

Titulaire du compte : **Get your goals Co.**

Tout retard de paiement entraîne :

une pénalité de retard calculée au taux légal (article L441-10 Code de commerce),
une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.

ARTICLE 7 – GARANTIE DE RÉSULTAT

Le Prestataire garantit l'atteinte de 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel sous 120 jours, sous réserve du respect strict des conditions suivantes :

1. Participation complète aux séances de coaching
2. Minimum de 20 prospections actives/jour pendant 90 jours
3. Utilisation intégrale des supports et ressources

4. Demande formalisée sous 10 jours après la fin du programme, accompagnée de preuves concrètes : captures, exports, documents…

Si ces conditions sont réunies, le Client pourra obtenir :

Le remboursement intégral des montants versés

La livraison de 50 prospects qualifiés, ciblés selon son activité

Toute demande ne respectant pas ces critères sera automatiquement refusée.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Le Prestataire s'engage à :

Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour délivrer les prestations prévues au contrat ;

Fournir des conseils adaptés au contexte et aux informations transmises par le Client ;

Respecter la confidentialité des informations échangées ;

Respecter les délais convenus pour la remise des livrables et le déroulement des sessions ;

Avertir le Client en cas d'empêchement ou de force majeure.

Le Prestataire est tenu à une obligation de moyens, et non de résultats (article 1231-1 Code civil).

ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DU CLIENT

Le Client s'engage à :

Fournir au Prestataire toutes les informations nécessaires et exactes à la bonne exécution de la mission ;

Être disponible pour les rendez-vous convenus et respecter les délais ;

Mettre en œuvre les recommandations sous sa propre responsabilité ;

Payer les sommes dues dans les délais ;

Respecter les règles de confidentialité, de respect et de coopération.

Tout manquement répété ou grave pourra entraîner la suspension de la mission sans remboursement.

ARTICLE 10 – LIMITES DE RESPONSABILITÉ

Le Prestataire ne pourra être tenu responsable :

d'un manque de résultats financiers ou commerciaux,

d'un défaut d'exécution lié à un manquement du Client à ses obligations,

de pertes indirectes (perte de chiffre d'affaires, réputation, opportunités).

ARTICLE 11 – COMPORTEMENT – NON-DÉNIGREMENT

Le Client s'interdit :

D'adopter un comportement irrespectueux, insultant ou diffamatoire envers le Prestataire ou d'autres Clients ;

De publier ou diffuser tout contenu pouvant nuire à la réputation, à l'image ou à la crédibilité du Prestataire, que ce soit durant ou après le contrat.

Toute atteinte grave à cette clause pourra faire l'objet de poursuites pour diffamation ou préjudice moral.

ARTICLE 12 – CONFIDENTIALITÉ

Les Parties s'engagent à ne pas divulguer les informations confidentielles, commerciales, techniques, stratégiques ou personnelles échangées dans le cadre de la prestation.

Cette obligation perdure pendant toute la durée du contrat et jusqu'à cinq (5) ans après son expiration.

Sont exclues de cette obligation les informations tombées dans le domaine public ou connues préalablement.

ARTICLE 13 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'ensemble des supports, vidéos, modèles, templates, scripts, documents techniques et pédagogiques fournis par le Prestataire dans le cadre du programme sont protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle.

Le Client s'engage à :

- Ne pas reproduire, vendre, partager ou transmettre ces contenus à des tiers ;
- Ne pas les adapter pour une utilisation commerciale sans autorisation écrite du Prestataire ;
- Les utiliser exclusivement pour ses besoins internes durant la période du programme.

Toute violation pourra entraîner la résiliation immédiate du contrat, sans préavis ni remboursement, et donner lieu à des poursuites judiciaires.

ARTICLE 14 – RÉTRACTATION

Conformément à l'article L221-28 du Code de la consommation, le Client consommateur dispose d'un droit de rétractation de quatorze (14) jours calendaires à compter de la signature du présent contrat, à condition qu'aucun accès aux contenus numériques n'ait été accordé et qu'aucune séance n'ait débuté.

Dans le cas où le Client demande expressément l'exécution du programme avant la fin du délai légal, il renonce de manière définitive à son droit de rétractation.

Toute demande de rétractation doit être envoyée par écrit (email ou courrier recommandé), datée et signée.

ARTICLE 15 – RÉSILIATION ANTICIPÉE

Le présent contrat est conclu pour une durée ferme. En conséquence, aucune résiliation anticipée à l'initiative du Client ne donne droit à un remboursement, même partiel, sauf cas de force majeure dûment justifié (ex : hospitalisation, incapacité avérée).

Le Prestataire se réserve le droit de résilier le contrat de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de :

- Violation des obligations contractuelles graves du Client (non-paiement, non-respect des règles de comportement, plagiat, etc.) ;
- Atteinte à l'image ou au bon déroulement du programme.

ARTICLE 16 – FORCE MAJEURE

Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable d'un manquement à ses obligations contractuelles si ce manquement est dû à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible tel que défini par la jurisprudence française.

Les cas de force majeure incluent notamment : catastrophes naturelles, grèves générales, épidémies, cyberattaques majeures, interruption massive d'Internet ou incendie.

En cas de force majeure, l'exécution du contrat sera suspendue pendant la durée de l'événement. Si l'événement perdure plus de 30 jours, chacune des Parties pourra résilier le contrat de plein droit.

ARTICLE 17 – INTERRUPTIONS TEMPORAIRES DE SERVICE

Le Prestataire se réserve la possibilité d'interrompre temporairement l'accès aux contenus ou à la plateforme en cas :

- De maintenance technique programmée (prévenue 48h à l'avance)
- D'incident technique imprévu
- D'événement extérieur nécessitant une suspension urgente

Aucune indemnité ne pourra être exigée dans ce cadre si la durée de l'interruption est inférieure à 72 heures consécutives.

ARTICLE 18 – DONNÉES PERSONNELLES – RGPD

Les données personnelles du Client collectées dans le cadre du présent contrat sont destinées exclusivement à l'exécution de la prestation et sont traitées de manière confidentielle.

Le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'opposition qu'il peut exercer à tout moment en écrivant à : contact@get-your-goals.fr

Les données sont conservées pendant trois (3) ans après la fin du contrat à des fins comptables et juridiques.

ARTICLE 19 – UTILISATION DES TÉMOIGNAGES & RÉSULTATS

Le Client autorise expressément le Prestataire à utiliser son témoignage, ses retours d'expérience, et les résultats obtenus dans un cadre promotionnel (site internet, réseaux sociaux, emails marketing, présentations commerciales).

Cette utilisation pourra être :

- Anonymisée ou nommée, avec ou sans photo, selon accord écrit préalable
- Révoquée à tout moment par écrit, sauf publications déjà effectuées

ARTICLE 20 – CESSION ET SOUS-TRAITANCE

Le Prestataire se réserve le droit de faire appel à des partenaires, prestataires ou sous-traitants pour l'exécution partielle du programme, notamment pour des aspects techniques, marketing ou de support, sans avoir à en informer expressément le Client, sous réserve du respect de la confidentialité et des engagements contractuels.

Le Client ne peut en aucun cas céder tout ou partie de ses droits et obligations issus du présent contrat, à titre gratuit ou onéreux, sans autorisation écrite et préalable du Prestataire.

ARTICLE 21 – MODIFICATIONS DU CONTRAT

Toute modification du présent contrat, qu'elle soit relative à son objet, ses délais, ses conditions financières ou ses annexes, devra faire l'objet d'un avenant écrit, daté et signé par les deux Parties.

Aucune tolérance ou acceptation tacite d'une des Parties ne saurait constituer une modification contractuelle.

ARTICLE 22 – NULLITÉ PARTIELLE

Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision judiciaire définitive, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

Les Parties s'engagent à remplacer la clause concernée par une clause valide ayant un effet économique équivalent.

ARTICLE 23 – NON-RENONCIATION

Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un manquement de l'autre Partie à l'une quelconque de ses obligations ne saurait être interprété comme une renonciation à l'obligation en cause.

Toute renonciation ne pourra être considérée comme valable que si elle est exprimée par écrit et signée par la Partie concernée.

ARTICLE 24 – INTÉGRALITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat exprime l'intégralité de l'accord entre les Parties. Il remplace tout échange ou document antérieur relatif au même objet.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par le Client ne pourra s'intégrer au présent contrat.

ARTICLE 25 – CLAUSE PÉNALE

En cas de non-respect grave et répété des engagements du Client, et notamment en cas de reproduction non autorisée des contenus du programme ou de non-paiement injustifié, une clause pénale de 20 % du montant total du contrat sera due de plein droit par le Client, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

ARTICLE 26 – MÉDIATION / RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

En cas de litige, les Parties s'engagent à rechercher prioritairement une solution amiable. En l'absence d'accord dans un délai de 30 jours à compter de la notification écrite du litige, chacune des Parties pourra saisir un médiateur référencé ou entamer une procédure judiciaire.

Le Client consommateur peut recourir à un médiateur de la consommation gratuitement, conformément aux articles L611-1 et suivants du Code de la consommation.

ARTICLE 27 – LOI APPLICABLE

Le présent contrat est régi par la loi française. En cas de doute sur l'interprétation d'une clause, la version rédigée en langue française fera foi.

ARTICLE 28 – JURIDICTION COMPÉTENTE

Tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat relèvera de la compétence exclusive des juridictions du ressort du siège social du Prestataire, sauf disposition légale impérative contraire.

ARTICLE 29 – SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Les Parties acceptent expressément de recourir à une signature électronique. Celle-ci a la même valeur juridique que la signature manuscrite conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.

ARTICLE 30 – ANNEXES CONTRACTUELLES

Sont annexées au présent contrat et en font partie intégrante :

- Le récapitulatif détaillé de l'offre (objectifs, étapes, livrables)
- Le devis signé ou preuve de paiement électronique
- Les éventuels échanges d'email validant des conditions particulières

---

Fait à Plaisance du Touch, le _____ , en deux exemplaires originaux.

Pour le Prestataire	**Le Client**
(Faire précéder de la mention "Lu et approuvé")	(Faire précéder de la mention "Lu et approuvé")
Signature :	Signature :

Système Off-Market

Programme d'accompagnement stratégique et opérationnel